

JUZGADO CIVIL - SUB SEDE MOYOBAMBA

EXPEDIENTE : 00082-2024-0-2201-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : FIGUEROA VEGA KARLA FIORELA
ESPECIALISTA : RUBIO PEREZ JOSE NOLVER
DEMANDADO : RIOS RUBIO, ROLDAN
VALLES MONTES, NANCY
DEMANDANTE : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK

RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCO

Moyobamba, dieciocho de septiembre
Del dos mil veinticuatro

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el presente del presente proceso y en atención con los escritos con cargo de ingreso **N° 3960-2024 y N° 3456-2024** presentados por la entidad ejecutante BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ-INTERBANK a través de su apoderada judicial; con los anexos que adjunta: **AGRÉGUESE** al expediente judicial electrónico; **Y, CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Conforme se advierte del decurso procesal, mediante resolución cuatro de fecha veintiséis de junio del año dos mil veinticuatro, me emitió auto final, en el cual se resolvió llevar adelante la ejecución y ordenar el remate del inmueble dado en garantía hipotecaria, hasta que los ejecutados ROLDAN RIOS RUBIO y NANCY VALLES MONTES, cumplan con pagar al BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK, a través de su apoderada Kety Mori López, la suma de S/ 87,730.21 (OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 21/100 SOLES), más los intereses legales, así como costas y cotos del proceso.

SEGUNDO: Se aprecia de autos, que los ejecutados han sido válidamente notificados con la citada resolución, conforme se evidencia del documento incorporado el mismo que contiene las cédulas de notificación devueltas por el notificador judicial respectivamente, dejando transcurrir el plazo sin formular contradicción alguna, consintiendo de tal manera la decisión judicial contenida en ella, por lo que el derecho a impugnar ha precluido.

TERCERO: Así mismo, cabe señalar que en la citada resolución que contiene el auto final, se resolvió tener remate en primera convocatoria de bien, del predio sub litis, inscrito en la partida registral N° 11094287, ubicada en el jirón Pedro Pascasio Noriega Cdra.06, lote 01, Sector Barrio Zaragoza, distrito y provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, teniendo como base de postura las dos terceras partes de la tasación convencional del predio, ascendente a la suma de S/. 106,624.00 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES), según como obra en el Expediente Judicial Electrónico (EJE) correspondientemente.

CUARTO: Aunado a ello, mediante resolución cuatro también, se ha resuelto aprobar el informe de tasación del predio sub litis, practicado por los peritos judiciales – ingenieros civiles Janeth Perea Vela y Augusto Ramírez Reategui, en el valor ascendente a la suma de **S/. 159,936.01 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 01/100 SOLES).**

QUINTO: Ergo, estando al pedido de la parte ejecutante, mediante escrito que se da cuenta con cargos de ingreso N° 3960-2024 y N° 3456- 2024 de fechas 03 de agosto y 27 de agosto del 2024 respectivamente, señalando que se disponga el remate mediante Remate Electrónico Judicial– REM@JU, a efectos de que se convoque al

remate en Primera Convocatoria del bien inscrito en la partida electrónica N° 11094287 del Registro de Predios de la oficina Registral de Moyobamba, el mismo que fue otorgado en garantía hipotecaria.

SEXTO: En ese contexto, teniéndose en cuenta que el Remate Electrónico Judicial – REM@JU, ofrece beneficios a las partes procesales, en tanto que se desarrolla con rapidez, seguridad y debida publicidad, puesto que se inspira en los principios de eficiencia, neutralidad tecnológica, igualdad, imparcialidad, inclusión, transparencia, entre otros, según artículo único del Título Preliminar de la Ley N° 30229 Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el Sistema de Remates Judiciales (...), concordantes con los principios de celeridad y economía procesal que deben primar en un proceso judicial; sumado a la conformidad de la parte ejecutante, debe dejarse sin efecto, el remate judicial en primera convocatoria, que fue declarado desierto, de fecha quince de agosto del dos mil diecinueve, que fue declarado desierto por falta de postores; procederse a convocar a remate público mediante el REM@JU desde la primera convocatoria.

QUINTO: En ese sentido, de conformidad con el artículo 731 del Código Procesal Civil, que establece: *“Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial. (...)”*, por consiguiente, estando al estado del proceso ***–etapa de ejecución forzada - y verificándose*** que se cumple con los requisitos señalados en el artículo 12¹ de la Ley N° 30229 y artículo 13² del Reglamento de la citada Ley, resulta pertinente, convocar a remate público del predio materia de ejecución, a través del Sistema de Remate Judicial Electrónico – REM@JU del Poder Judicial, procedimiento aprobado

¹ .- **Artículo 12. Condiciones para remate por internet** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.

c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² .- **Artículo 13.- Procedencia del remate de bienes a través del REM@JU**

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.-

mediante Ley N° 30229 e implementado en esta Corte Superior de Justicia mediante R.A. N° 000289-2021-P-CSJS-M-PJ de fecha 20 de abril del 2021.

SEXTO: Cabe precisar que conforme al artículo 13 de la Ley N° 30229, el cual refiere que de no haber usuarios postores inscritos o si no han ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria se declara desierto; en este caso, el REM@JU debe reprogramar una segunda convocatoria con la reducción de un quince por ciento sobre el precio base del bien o bienes materia de remate electrónico. De igual forma, de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, se procede a una tercera convocatoria, reduciendo el quince por ciento el precio base de la convocatoria anterior sobre el precio base del inmueble de remate electrónico. Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

En consecuencia, estando a las consideraciones expuestas y al amparo de las normas legales citadas; **SE RESUELVE:**

1. **DECLARAR CONSENTIDA** la resolución número cuatro de fecha veintiséis de junio del año dos mil veinticuatro.
2. **REQUIERASE** a los ejecutados: **ROLDAN RIOS RUBIO y NANCY VALLES MONTES** para que en el plazo de tres días cumplan con cancelar al **BANCO INTERNACIONAL DEL PERU - INTERBANK**, a través de su apoderada Kety Mori López, la suma de **S/ 87,730.21 (OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA CON 21/100 SOLES)** bajo apercibimiento de procederse a remate del predio dado en garantía hipotecaria. -
3. **DEJAR SIN EFECTO** el remate en primera convocatoria, dispuesto mediante resolución cuatro de fecha veintiséis de junio del dos mil veinticuatro.
4. **CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL (REM@JU)** a efectos que se proceda al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del 100 % del bien inmueble descritos infra. En caso de declararse desierto la convocatoria en primer remate judicial electrónico, convóquese **AUTOMÁTICAMENTE** por el REM@JU al **SEGUNDO REMATE ELECTRÓNICO**, seguidamente al **TERCER REMATE ELECTRÓNICO**, en los siguientes términos:

2.1. **DESCRIPCIÓN:** Predio urbano, ubicado en el jirón Pedro Pascasio Noriega Cdra.06, lote 01, Sector Barrio Zaragoza, distrito y provincia de Moyobamba, departamento de San Martín, inscrito en la Partida Electrónica N° 11094287 del Registro de Predios de la Zona Registral N° III- Sede Moyobamba - Oficina Registral Moyobamba.

2.2. **CARGAS Y GRAVAMENES:** Asiento D00003: HIPOTECA a favor de BANCO INTERNACIONAL DEL PERU – INTERBANK debidamente representado, hasta por la suma de \$. 39.040.73 DÓLARES, según consta en la escritura pública N° 021 de fecha 05 de enero del 2018.

2.3. **TASACIÓN COMERCIAL:** Mediante la resolución cuatro se aprobó en la suma de **S/. 159,936.01 (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 01/100 SOLES)**, por tanto, deberá seguirse el siguiente detalle:

a.1) EN PRIMERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación convencional del predio, ascendente a **S SI. 106,624.00 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 SOLES)**

a.2) EN SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **SI. 90,630.41 (NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 41/100 SOLES).**

a.3) EN TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será la deducción del 15% del precio que sirvió de base de la convocatoria inmediata anterior ascendente a **SI. 77,035.85 (SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON 85/100 SOLES).**

- 5. OBLAJE:** Se deberá oblar el 10% de las tasaciones mencionadas en depósito electrónico Judicial en la moneda de la tasación conforme el artículo 17³ del Reglamento de la Ley N° 30229; y el arancel judicial correspondiente.
- 6. PUBLICACIÓN:** Procédase a la **PUBLICACIÓN EN EL PORTAL WEB – REM@JU DEL PODER JUDICIAL** del aviso de convocatoria respectivo conforme el artículo 15⁴ de la Ley N° 30229 **consentida y/o ejecutoriada**

³ .- **Artículo 17.- Pago de Oblaje:**

17.1 El pago de oblaje se efectúa en la moneda en que se realizó la tasación del bien-

17.2 La exclusión del ejecutante o del tercero legitimado del pago de oblaje, no exonera de la declaración jurada sobre fondos lícitos.

17.3 El usuario postor debe ingresar en el REM@JU los datos de referencia de los depósitos del arancel y de oblaje, correspondiente.

⁴ .- **Artículo 15. Fases del remate electrónico judicial**

El procedimiento de remate electrónico judicial comprende las siguientes fases:

a) Preparatoria. Comprende la preparación de la información digital sobre el bien objeto del remate considerando una adecuada línea de producción de micro formas digitales y documentos electrónicos.

b) Publicidad de convocatoria. Comprende la publicación en el Portal Web del Poder Judicial del aviso de convocatoria de la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial para su visualización o descarga de la información publicada, además de notificarse por correo electrónico a los usuarios postores registrados en una base de datos y mediando por lo menos diez días calendario entre dicha publicación y el inicio del desarrollo del remate electrónico judicial, sin perjuicio de colocar los avisos del remate a que se refiere el artículo 733 del Código Procesal Civil. Adicionalmente, el ejecutante o el ejecutado pueden efectuar otra publicidad por su cuenta en internet u otros medios.

c) Inscripción. Comprende la inscripción y el pago del oblaje de todo usuario postor registrado y acreditado en el Remate Electrónico Judicial (REM@JU) que le permite participar en el proceso de remate electrónico de un bien, debiendo realizar una declaración jurada en la que exprese la procedencia lícita de los fondos con los que financie y pague su oferta. El ejecutante o el tercero legitimado no están obligados al pago del oblaje en el remate electrónico judicial.

d) Desarrollo. Comprende la ejecución del remate electrónico judicial en REM@JU, consistente en la colocación de ofertas que los usuarios postores ofrezcan con la intención de superar otras ofertas a partir del precio base del bien a rematar. El plazo de duración del procedimiento de los remates electrónicos judiciales es de siete días calendario. El acto de remate electrónico judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas.

e) Adjudicación. Comprende la adjudicación del bien al postor que haya ofrecido la oferta más alta al término del remate electrónico judicial y cumplido con pagarla en su integridad dentro del plazo señalado en el artículo 16.

que sea la presente resolución; **FÍJESE** los Carteles en el local del Juzgado y en el inmueble sub-litis, debiendo comisionarse la publicación del aviso de remate al responsable del Servicio de Remate Electrónicos Judiciales de esta Corte Superior de Justicia.

7. Sin perjuicio de lo anterior: **REQUIÉRASE** a la parte ejecutante, para que, dentro del término de **TRES DÍAS** hábiles, presente copia literal actualizada de la partida registral N° 11094287.
 8. Conforme a la naturaleza del presente acto procesal, **NOTIFÍQUESE** a los ejecutados y a los **terceros ocupantes** del inmueble con copia de la presente resolución.
 9. **NOTIFÍQUESE** conforme a ley.
-